

Procedura postępowania w razie zgłoszenia zgonu Klienta oraz wypłat środków z rachunku zmarłego

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/04, wersja 1, obowiązuje od 1 maja 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/04
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 kwietnia 2026 r.
Obowiązuje od	1 maja 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 kwietnia 2026 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Celem procedury jest jednolite określenie zasad postępowania pracowników Banku po otrzymaniu informacji o śmierci Klienta, a zwłaszcza: przyjęcia i udokumentowania zgłoszenia zgonu, zabezpieczenia produktów zmarłego przed nieuprawnionym dysponowaniem, ustalenia składu jego majątku w Banku, wypłaty środków na koszty pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz wypłaty środków spadkobiercom po wykazaniu przez nich swoich praw.

Procedura służy zagwarantowaniu zgodności działania Banku z przepisami, zwłaszcza z przepisami, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646), a także ochronie interesów spadkobierców, współposiadaczy rachunków i samego Banku. Dokument określa, kto, w jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów podejmuje poszczególne czynności, oraz kto odpowiada za ich prawidłowe wykonanie.

Procedura jest aktem wewnętrznym Banku, przeznaczonym wyłącznie dla pracowników. Nie stanowi oferty ani regulaminu w rozumieniu przepisów o umowach z konsumentami; zasady obowiązujące Klientów określają odpowiednie regulaminy produktów, w szczególności dokument „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.”.

2. Zakres stosowania

Procedura obejmuje wszystkie przypadki, w których Bank uzyskuje wiarygodną informację o śmierci osoby fizycznej będącej Klientem Banku, niezależnie od kanału, którym informacja

wpłynęła, oraz od tego, czy zmarły był posiadaczem, współposiadaczem, pełnomocnikiem, kredytobiorcą, współkredytobiorcą, poręczycielem czy jedynie użytkownikiem karty.

1. Procedurę stosuje się do następujących produktów i usług zmarłego Klienta:
 - 1) rachunków płatniczych, łącznie z rachunków osobistych indywidualnych i wspólnych, oraz rachunków oszczędnościowych;
 - 2) lokat terminowych i innych rachunków terminowych, także tych odnawianych automatycznie;
 - 3) kart debetowych i kredytowych wydanych zmarłemu, a także kart wydanych do jego rachunków innym osobom;
 - 4) usług bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, obejmujących zleceń stałych, poleceń zapłaty i płatności cyklicznych;
 - 5) kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, limitów w rachunku i limitów kart kredytowych;
 - 6) ubezpieczeń oferowanych przez Bank we współpracy z partnerami ubezpieczeniowymi;
 - 7) skrytek sejfowych i depozytów zamkniętych oraz innych usług, w których zmarły był stroną umowy.
2. Procedura nie obejmuje:
 - 1) zgonu przedsiębiorcy prowadzącego rachunek firmowy w zakresie, w jakim zasady szczególne określa odrębna procedura dla klientów biznesowych — w pozostałym zakresie stosuje się ją odpowiednio;
 - 2) likwidacji rachunków osób prawnych oraz utraty bytu prawnego przez inne podmioty niebędące osobami fizycznymi;
 - 3) postępowania w sprawie osób zaginionych oraz uznania za zmarłego, o ile nie zapadło prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza zgon.

Procedurę obowiązani są stosować wszyscy pracownicy placówek, infolinii i jednostek centrali obsługujących wymienione produkty oraz pracownicy jednostki „Zespół Obsługi Spadków”, w zakresie określonym w sekcji „Odpowiedzialności”.

Procedura uzupełnia innymi regulacjami wewnętrznymi Banku i nie uchyla ich w zakresie, w jakim dotyczą one tej samej sprawy z innego punktu widzenia. W szczególności zasady identyfikacji i oceny ryzyka określają przepisy wewnętrzne o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)), a tryb przyjmowania skarg i wniosków — procedura reklamacyjna.

W przypadku zbiegu postępowań:

- 1) gdy w sprawie spadkowej pojawi się podejrzenie operacji o charakterze prania pieniędzy, pracownik stosuje procedurę AML jako nadrzędną i bez zwłoki powiadamia „Departament Zgodności”;
- 2) jeżeli spadkobierca składa reklamację na działanie Banku w sprawie zgonu, reklamację rozpatruje się według zasad ogólnych, a zespół spadkowy dostarcza dokumentację w terminie 3 dni;

- 3) jeżeli sprawa dotyczy jednocześnie zgonu i zajęcia egzekucyjnego, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z przepisów o egzekucji, a procedurę stosuje się w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami.

Procedura obowiązuje od dnia wejścia w życie także w sprawach przyjętych wcześniej, lecz niezakończonych; czynności już wykonane zgodnie z poprzednimi zasadami nie wymagają powtarzania.

Procedura obejmuje wszystkie produkty i usługi, z których zmarły korzystał jako posiadacz, współposiadacz, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, kredytobiorca, poręczyciel lub użytkownik karty dodatkowej. Taki zakres wynika z tego, że śmierć klienta może wywoływać skutki także w stosunkach prawnych, w których nie był on stroną główną umowy.

Procedury nie stosuje się wprost w następujących sytuacjach, w których obowiązują odrębne zasady:

- 1) gdy zmarły był przedsiębiorcą prowadzącym rachunek firmowy — w takim przypadku pracownik stosuje procedurę w zakresie, w jakim jest to możliwe, a sprawę kieruje dodatkowo do jednostki obsługującej klientów biznesowych;
- 2) gdy zgłoszenie dotyczy osoby uznanej za zaginioną lub ogłoszonej za zmarłą orzeczeniem sądu — do czasu uprawomocnienia się orzeczenia stosuje się procedurę blokad na podstawie decyzji organów;
- 3) gdy zmarłym jest pracownik Banku — obok niniejszej procedury stosuje się wewnętrzne zasady dotyczące rozliczeń z pracownikami;
- 4) gdy zgon dotyczy klienta objętego sankcjami międzynarodowymi — sprawę prowadzi „Departament Zgodności” według odrębnych zasad.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają następujące osoby i komórki organizacyjne, każda w zakresie swoich uprawnień:

1. **Pracownik placówki lub infolinii** przyjmujący zgłoszenie:
 - 1) rejestruje zgłoszenie w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i zakłada sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS;
 - 2) sprawdza tożsamość zgłaszającego i zbiera dokumenty wskazane w wykazie (zob. Załącznik nr 2);
 - 3) wypełnia formularz F-OR-31 i przekazuje komplet dokumentów jednostce „Zespół Obsługi Spadków”;
 - 4) nie udziela informacji o stanie produktów zmarłego osobom, które nie wykazały uprawnienia do ich otrzymania.
2. **Kierownik placówki:**
 - 1) kontroluje poprawność i terminowość czynności pracowników placówki w sprawach zgonu;
 - 2) akceptuje wypłaty z rachunków zmarłych do kwoty 20 000,00 zł włącznie;
 - 3) podejmuje decyzję w sprawach wątpliwych, w których dokumenty przedłożone przez

zgłaszającego budzą zastrzeżenia co do autentyczności lub kompletności.

3. **Zespół Obsługi Spadków** (zespół w strukturze jednostki „Departament Operacji”):
 - 1) prowadzi sprawy spadkowe od chwili przekazania kompletu dokumentów do zamknięcia sprawy;
 - 2) ustala wszystkie produkty zmarłego i sprawdza prawa osób zgłaszających roszczenia;
 - 3) akceptuje wypłaty w granicach swoich uprawnień oraz przygotowuje wnioski o akceptację wypłat wyższych;
 - 4) prowadzi rejestr spraw spadkowych RSS i odpowiada za kompletność akt sprawy.
4. **Departament Operacji** jako właściciel procedury jest odpowiedzialny za jej aktualność, przegląd co najmniej raz w roku, szkolenia pracowników oraz akceptację wypłat powyżej kwoty 250 000,00 zł.
5. **Departament Zgodności** opiniuje wypłaty o podwyższonym ryzyku, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie wyłudzenia, prania pieniędzy lub posłużenia się sfałszowanym dokumentem, oraz sprawuje niezależną kontrolę stosowania procedury.
6. **Departament Windykacji i Restrukturyzacji** prowadzi sprawy zobowiązań zmarłego z tytułu kredytów, **Zespół Bancassurance** — zgłoszenia do ubezpieczycieli, a **Departament Finansów i Rachunkowości** — rozliczenia księgowe i podatkowe związane z wypłatami.
7. **Departament Bezpieczeństwa** zabezpiecza kanały zdalnego dostępu zmarłego oraz bada podejrzaną operację wykonane po dacie zgonu, a **Departament Prawny** udziela opinii w sprawach spornych i w przypadku sprzecznych roszczeń spadkobierców.
1. **Konsultant infolinii** przyjmujący zgłoszenie telefoniczne:
 - 1) odnotowuje zgłoszenie w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z adnotacją „zgłoszenie telefoniczne bez dokumentu”;
 - 2) poucza zgłaszającego, że dalsze czynności wymagają wizyty w placówce lub przesłania dokumentów na adres zgony@bank.example;
 - 3) nie dokonuje blokady produktów w sposób trwały bez dokumentu potwierdzającego zgon, lecz — jeżeli istnieje ryzyko nadużycia — wykonuje blokadę tymczasową kart i bankowości elektronicznej na czas do 30 dni;
 - 4) kieruje sprawę do placówki wskazanej przez zgłaszającego albo do „Zespół Obsługi Spadków”, jeżeli zgłaszający mieszka poza obszarem działania placówek Banku.
2. **Kierownik infolinii** czuwa nad jakością obsługi zgłoszeń zgonu, w szczególności:
 - 1) losowo odsłuchuje nagrania rozmów dotyczących zgonów, nie rzadziej niż raz na kwartał;
 - 2) zapewnia, że konsultanci są przeszkoleni w zakresie prowadzenia rozmów z osobami w żałobie;
 - 3) raportuje właścicielowi procedury liczbę zgłoszeń przyjętych telefonicznie oraz liczbę zgłoszeń uzupełnionych dokumentami w terminie.

Kierownik zespołu spadkowego nadzoruje jakość i terminowość spraw prowadzonych w zespole oraz:

- 1) rozdziela sprawy między pracowników z uwzględnieniem ich doświadczenia i złożoności

- spraw, tak aby sprawy o dużej wartości prowadziły osoby o odpowiednich kwalifikacjach;
- 2) akceptuje wypłaty środków spadkobiercom w granicach określonych w 250 000,00 zł, a powyżej tych granic występuje o decyzję dyrektora;
 - 3) rozstrzyga wątpliwości co do ważności i kompletności dokumentów spadkowych oraz w razie potrzeby konsultuje je z „Departament Prawny”;
 - 4) raportuje dyrektora właściciela procedury o sprawach przekraczających wskazane terminy i o przyczynach opóźnień.

Kierownik zespołu zapewnia zastępstwo na czas swojej nieobecności i odnotowuje je w dzienniku zastępstw, tak aby sprawy w toku nie były wstrzymywane.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która zamierza korzystać z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 099;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

W niniejszej procedurze, oprócz określeń podanych powyżej, zastosowano następujących określeń:

- 1) **Zmarły** — Klient, którego zgon został przekazany do wiadomości Bankowi lub który zmarł według wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank;
- 2) **Zgłaszający** — osoba, która informuje Bank o śmierci Klienta, w szczególności członek rodziny, współposiadacz rachunku, osoba organizująca pogrzeb albo notariusz;
- 3) **Akt zgonu** — odpis skrócony lub pełny aktu zgonu wydany przez urząd stanu cywilnego; za równoważne uznaje się także zagraniczne dokumenty urzędowe po spełnieniu wymogów legalizacji lub apostille i przedłożeniu tłumaczenia przysięgłego;
- 4) **Spadkobierca** — osoba, która nabyła spadek po Zmarłym z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, co potwierdza jeden z dokumentów wymienionych w załączniku dotyczącym dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia;
- 5) **Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku** — prawomocne postanowienie sądu stwierdzające krąg spadkobierców i wysokość ich udziałów;
- 6) **Akt poświadczenia dziedziczenia** — akt notarialny sporządzony przez notariusza

i zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia;

- 7) **Europejskie poświadczenie spadkowe** — dokument wydawany zgodnie z unijnymi przepisami o spadkach o skutkach transgranicznych;
- 8) **Dyspozycja na wypadek śmierci** — dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, złożona na podstawie przepisów, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);
- 9) **Osoba uprawniona** — osoba wskazana w dyspozycji na wypadek śmierci jako uprawniona do otrzymania określonej kwoty ze środków zmarłego;
- 10) **Koszty pogrzebu** — udokumentowane wydatki poniesione w związku z pochówkiem Zmarłego, które Bank może pokryć z rachunku zmarłego na zasadach opisanych w procedurze;
- 11) **Blokada** — techniczne uniemożliwienie dysponowania produktem w kanałach zdalnych, kartami, zleceniami stałymi i przez pełnomocników przy jednoczesnym zachowaniu księgowania należności na rachunku;
- 12) **Sprawa spadkowa** — zbiór czynności i dokumentów związanych ze zgonem jednego Klienta, prowadzony w rejestrze spraw spadkowych RSS pod jednym numerem.

Pojęcia nieokreślone w procedurze należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa cywilnego, bankowego i prawa spadkowego oraz regulaminami produktów.

5. Opis postępowania — przyjęcie zgłoszenia i zabezpieczenie produktów

Przegląd przebiegu procedury

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie zgłoszenia	Pracownik rejestruje informację o zgonie, weryfikuje zgłaszającego i zakłada sprawę spadkową. Dokumenty i dane zgłaszającego przekazuje do zespołu spadkowego.
Blokada produktów	Pracownik blokuje karty, bankowość elektroniczną, zlecenia stałe i dostęp pełnomocników. Rachunek w dalszym ciągu księguje należności, a środki pozostają na nim.
Ustalenie majątku	Zespół spadkowy ustala wszystkie produkty zmarłego, kredyty i ubezpieczenia. Sporządza zestawienie stanu na dzień zgonu.
Koszty pogrzebu	Na wniosek osoby, która poniosła koszty, Bank wypłaca z rachunku udokumentowaną kwotę do limitu. Wypłata nie wymaga wykazania praw do spadku.

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Wypłata środków	Bank realizuje dyspozycję na wypadek śmierci albo wypłaca środki spadkobiercom po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dziedziczenie.
Zamknięcie sprawy	Zespół obsługujący sprawy spadkowe zamyka rachunki, rozlicza zobowiązania i archiwizuje akta sprawy.

- 5.1. **Przyjęcie zgłoszenia.** Pracownik, który przyjął informację o śmierci Klienta — osobiście w placówce, telefonicznie na infolinii 800 000 099, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej na adres zgony@bank.example — niezwłocznie rozpoczyna obsługę zgłoszenia zgodnie z poniższymi czynnościami.
 - 5.1.1. Zgłoszenie przyjmuje się od każdej osoby, także jeżeli nie jest ona Klientem Banku. Pracownik wyraża współczucie w sposób zwyczajowy, nie zadaje pytań nieistotnych dla sprawy i informuje zgłaszającego o dalszych krokach.
 - 5.1.2. Jeżeli zgłoszenie wpłynęło telefonicznie lub elektronicznie, pracownik zapisuje je w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z adnotacją „zgłoszenie niepotwierdzone dokumentem” i informuje zgłaszającego, że ostateczna blokada produktów wymaga przedłożenia aktu zgonu.
 - 5.1.3. Pracownik nie żąda od zgłaszającego okazania dokumentów w chwili pierwszego kontaktu, jeżeli osoba jest w oczywisty sposób poruszona; ustala wtedy wspólnie z nią termin wizyty w placówce lub przesłania skanów.
- 5.2. **Weryfikacja zgłaszającego.** Pracownik ustala, kim jest zgłaszający i w jakim charakterze występuje (członek rodziny, współposiadacz, pełnomocnik, osoba organizująca pogrzeb, notariusz, urząd).
 - 5.2.1. Zgłaszającego obecnego w placówce weryfikuje na podstawie dokumentu tożsamości; dane zgłaszającego odnotowuje się w formularzu F-OR-31.
 - 5.2.2. Zgłaszającego telefonicznego pracownik prosi o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL zmarłego. Nie ujawnia przy tym żadnych danych zmarłego, których zgłaszający nie podał sam.
 - 5.2.3. Przyjęcie informacji o zgonie nie jest równoznaczne z uznaniem uprawnień zgłaszającego do informacji o produktach zmarłego ani do dysponowania nimi.
- 5.3. **Weryfikacja zgonu.** Pracownik ustala, czy zgon jest potwierdzony wiarygodnym dokumentem lub źródłem.
 - 5.3.1. Za wystarczające uznaje się odpis aktu zgonu, zaświadczenie o zgonie wydane przez urząd stanu cywilnego, zawiadomienie notariusza, sądu, organu egzekucyjnego lub urzędu skarbowego oraz informację z urzędowego rejestru, do którego Bank ma dostęp.
 - 5.3.2. Jeżeli zgłaszający nie przedstawił dokumentu, pracownik prosi o jego dostarczenie w terminie 30 dni i zapisuje ten termin w rejestrze spraw spadkowych RSS.
 - 5.3.3. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości informacji (na przykład, jeżeli

zgłasza ją osoba nieznana lub gdy Klient pozostaje aktywny w kanałach zdalnych) pracownik kieruje sprawę do „Departament Bezpieczeństwa” i nie blokuje produktów w sposób trwały.

5.4. Założenie sprawy spadkowej. Pracownik zakłada w rejestrze spraw spadkowych RSS sprawę spadkową, nadaje jej numer i dołącza do niej skany dokumentów w systemie obiegu dokumentów EOD.

5.4.1. Dane zmarłego w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD uzupełnia się o datę zgonu wskazaną w akcie zgonu; do czasu przedłożenia dokumentu wpisuje się datę podaną przez zgłaszającego z adnotacją o jej charakterze.

5.4.2. Pracownik drukuje i podpisuje formularz F-OR-31, a zgłaszający — gdy jest w placówce — potwierdza podpisem dane zawarte w formularzu.

5.4.3. Do formularza dołącza się kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika; oryginał zwraca się zgłaszającemu.

5.5. Blokada produktów. Po przyjęciu udokumentowanego zgłoszenia pracownik wykonuje blokadę w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego.

5.5.1. Blokuje dostęp zmarłego do bankowości elektronicznej i płatności mobilnych oraz unieważnia aktywne autoryzacje (hasła, tokeny, urządzenia zaufane).

5.5.2. Zastrzega karty debetowe i kredytowe zmarłego; karty dodatkowe wydane do rachunku zmarłego innym osobom blokuje tylko wtedy, gdy rachunek nie jest rachunkiem wspólnym.

5.5.3. Wstrzymuje zlecenia stałe, polecenia zapłaty oraz płatności cykliczne, z wyjątkiem tych, które służą spłacie zobowiązań zmarłego wobec Banku.

5.5.4. Blokuje możliwość składania dyspozycji przez pełnomocników zmarłego; pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy, a dyspozycje złożone przed tą chwilą, lecz niewykonane, wykonuje się wyłącznie po konsultacji z „Zespół Obsługi Spadków”.

5.5.5. Wpływy na rachunek zmarłego księguje się nadal, w szczególności świadczenia emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenia, o ile nie wskazano ich zwrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.6. Informacja dla zgłaszającego. Pracownik wręcza zgłaszającemu lub wysyła mu w terminie 3 dni pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające numer sprawy, listę dokumentów potrzebnych do dalszych czynności oraz dane kontaktowe „Zespół Obsługi Spadków”.

5.6.1. Pracownik wyjaśnia, że Bank wypłaci środki na koszty pogrzebu na podstawie rachunków, a pozostałe środki — po wykazaniu praw do spadku lub zrealizowaniu dyspozycji na wypadek śmierci.

5.6.2. Pracownik nie udziela porad prawnych ani podatkowych; w razie pytań o dziedziczenie wskazuje notariusza lub sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

5.7. Przekazanie sprawy. Pracownik przekazuje komplet dokumentów i formularz F-OR-31 do „Zespół Obsługi Spadków” przez system obiegu dokumentów EOD tego samego dnia roboczego, a dokumenty papierowe — najbliższą przesyłką wewnętrzną.

5.8. Rozpatrz zgłoszenie złożone przez organ lub instytucję.

- 5.8.1. Zgłoszenie od sądu, komornika, notariusza lub organu administracji wprowadź do rejestru wraz z kopią pisma i oznacz jako „zgłoszenie urzędowe”.
- 5.8.2. Sprawdź, czy pismo zawiera dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację zmarłego, oraz czy wskazuje podstawę prawną żądania informacji lub czynności.
- 5.8.3. Pismo przekaz niezwłocznie do „Departament Prawny” i do „Zespół Obsługi Spadków”; odpowiedzi udziela się w terminie wskazanym w piśmie.
- 5.9. Zachowaj poufność informacji.
 - 5.9.1. Informacje o produktach zmarłego przekazuj organowi tylko w zakresie wynikającym z jego uprawnień; zakres odpowiedzi uzgodnij z „Departament Prawny”.
 - 5.9.2. Wszystkie pisma i odpowiedzi odnotuj w rejestrze z datą wpływu i wysyłki.
- 5.10. Zablokuj dostęp do produktów zmarłego.
 - 5.10.1. Zablokuj w systemie wszystkie rachunki, na których zmarły był jedynym posiadaczem, i wstrzymaj realizację zleceń stałych, poleceń zapłaty i płatności cyklicznych.
 - 5.10.2. Zastrzeż karty płatnicze zmarłego, w tym karty dodatkowe wydane osobom trzecim, i wyłącz dostęp do bankowości elektronicznej oraz płatności mobilnych.
 - 5.10.3. W przypadku rachunków wspólnych nie blokuj dostępu współposiadacza; zastosuj zasady opisane w części dotyczącej rachunków wspólnych.
- 5.11. Poinformuj zgłaszającego o skutkach blokady.
 - 5.11.1. Wyjaśnij, że zablokowanie rachunku oznacza brak możliwości realizacji dalszych obciążeń, w tym zobowiązań zmarłego wobec podmiotów trzecich, i że dalsze rozliczenia prowadzi się według zasad dotyczących spadku.
 - 5.11.2. Ostrzeż, że przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych zmarłego jest niedopuszczalne i grozi odpowiedzialnością prawną.

6. Opis postępowania — ustalenie produktów zmarłego i koszty pogrzebu

- 6.1. **Ustalenie produktów zmarłego.** „Zespół Obsługi Spadków” w terminie 3 dni od otrzymania sprawy sporządza pełny wykaz produktów, w których zmarły występował w jakiegokolwiek roli.
 - 6.1.1. Przeszukuje system centralny CBS-PRZYKŁAD według numeru PESEL i danych identyfikacyjnych zmarłego, obejmując rachunki indywidualne i wspólne, lokaty, karty, kredyty, limity, ubezpieczenia, pełnomocnictwa, skrytki oraz dyspozycje na wypadek śmierci.
 - 6.1.2. Weryfikuje, czy zmarły nie występował pod innymi danymi (na przykład po zmianie nazwiska) lub w produktach prowadzonych w systemach pobocznych.
 - 6.1.3. Wynik przeglądu zapisuje w formularzu F-OR-35 z podziałem na produkty własne, współdzielone i takie, w których zmarły był jedynie pełnomocnikiem lub poręczycielem.
- 6.2. **Zestawienie stanu na dzień zgonu.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sporządza zestawienie sald wszystkich rachunków i lokat zmarłego na dzień zgonu oraz

zestawienie zobowiązań.

- 6.2.1. Do salda doliczana jest należna kwota odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień zgonu; dla lokat terminowych przyjmuje się oprocentowanie przewidziane dla wcześniejszego zerwania lokaty, jeśli regulamin lokaty nie stanowi inaczej — zob. dokument „Regulamin rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych Bank Przykładowy S.A. dla konsumentów”.
- 6.2.2. Operacje, które zostały zaksięgowane po dacie zgonu, lecz zlecone przed nią, wyróżnia się w zestawieniu; operacje zlecone po dacie zgonu przekazuje się „Departament Bezpieczeństwa” do wyjaśnienia.
- 6.2.3. Zestawienie nie jest ujawniane osobom nieuprawnionym; uprawnionym spadkobiercom wydaje się je dopiero po wykazaniu przez nich praw do spadku.
- 6.3. **Weryfikacja dyspozycji i pełnomocnictw.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sprawdza, czy zmarły złożył dyspozycję na wypadek śmierci, czy ustanowił pełnomocników i czy zawarł umowy z użytkownikami kart dodatkowych.
 - 6.3.1. Dyspozycję na wypadek śmierci odnajduje się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i w archiwum umów; w przypadku rozbieżności za wiążący uznaje się oryginał dyspozycji przechowywany w aktach.
 - 6.3.2. Pełnomocnictwa wygasłe z chwilą śmierci mocodawcy oznacza się statusem „wygasłe”; osoby pełnomocników zawiadamia się o tym fakcie na ich żądanie.
- 6.4. **Zabezpieczenie rachunku.** Zespół spadkowy przenosi rachunek zmarłego na status „rachunek po zgonie”, który wyłącza naliczanie opłat za prowadzenie rachunku oraz opłat za karty.
 - 6.4.1. Od dnia zgonu nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku (zwykle 9,00 zł miesięcznie), jeżeli rachunek został zablokowany zgodnie z procedurą.
 - 6.4.2. Opłaty naliczone przed dniem zgonu pozostają należne i są pobierane z salda rachunku; nie koryguje się ich ze względu na późniejsze zgłoszenie zgonu.
 - 6.4.3. Odsetki od środków na rachunku zmarłego nalicza się według stawki rachunku, tj. 0,15% w skali roku, do dnia wypłaty lub zamknięcia rachunku.
- 6.5. **Wniosek o zwrot kosztów pogrzebu.** Osobie, która poniosła koszty pogrzebu, Bank wypłaca z rachunku zmarłego kwotę odpowiadającą tym kosztom, nie wyższą jednak niż 8 000,00 zł i nie wyższą niż saldo rachunku. Wypłata nie wymaga wykazania praw do spadku.
 - 6.5.1. Pracownik przyjmuje wniosek na formularzu F-OR-33 od osoby, która wykaże, że poniosła koszty (rachunki lub faktury wystawione na jej dane albo na dane zmarłego, z potwierdzeniem zapłaty).
 - 6.5.2. Do wniosku dołącza się akt zgonu, oryginały lub poświadczone kopie rachunków, dowód tożsamości wnioskodawcy oraz numer rachunku, na który mają być przekazane środki.
 - 6.5.3. Wypłatę przekazuje się przelewem na rachunek wnioskodawcy; wypłata gotówkowa jest możliwa tylko do kwoty 15 000,00 zł.
- 6.6. **Ocena dokumentów kosztowych.** Pracownik ocenia, czy przedłożone dokumenty dotyczą kosztów pogrzebu, i ustala kwotę do wypłaty.

- 6.6.1. Za koszty pogrzebu uznaje się w szczególności: opłaty za usługi zakładu pogrzebowego, trumnę lub urnę, opłaty cmentarne i kremacyjne, kwiaty i wieńce, transport zwłok, ceremonię i oprawę oraz przyjęcie żałobne w rozsądnej wysokości.
- 6.6.2. Nie uznaje się kosztów, które nie mają związku z pogrzebem, zwłaszcza zakupu pomnika w nadmiernej wysokości, odzieży żałobnej, kosztów podróży o charakterze prywatnym i wydatków, które nie zostały udokumentowane.
- 6.6.3. W razie wątpliwości co do charakteru wydatku pracownik zasięga opinii kierownika placówki; wypłata może zostać zmniejszona o kwotę, której związku z pogrzebem nie udokumentowano.

6.7. **Wypłata.** Bank wypłaca kwotę kosztów pogrzebu w ciągu 5 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

- 6.7.1. Pracownik rejestruje wypłatę w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z tytułem „koszty pogrzebu — numer sprawy” i wiąże operację z odpowiednim dokumentem w systemie obiegu dokumentów EOD.
- 6.7.2. Wypłatę kwoty wyższej niż 20 000,00 zł akceptuje „Zespół Obsługi Spadków”; w tym przypadku termin liczy się od dnia zaakceptowania wniosku.
- 6.7.3. Jeżeli na rachunku zmarłego nie ma wystarczających środków, wypłata obejmuje saldo dostępne i nie powstaje roszczenie wnioskodawcy wobec Banku o różnicę.
- 6.7.4. Jeżeli koszty pogrzebu ponosiło kilka osób, wypłaty realizuje się w kolejności złożenia wniosków, do wysokości kwoty wskazanej w kroku pierwszym łącznie dla wszystkich wnioskodawców.

W odniesieniu do lokat i produktów oszczędnościowych zmarłego Bank:

- 1) nie zrywa lokaty terminowej z własnej inicjatywy, lecz przekazuje spadkobiercom informację o możliwości jej zerwania lub kontynuowania do końca okresu, z wyliczeniem skutków finansowych każdego z wariantów;
- 2) po zakończeniu okresu lokaty stosuje zasady umowy dotyczące rachunku odnowienia i informuje spadkobierców o dalszym postępowaniu;
- 3) odsetki naliczone do dnia zgonu doliczane są do masy spadkowej, a odsetki za okres późniejszy naliczane są według zasad umowy lub przepisów, co dokumentuje się w wykazie;
- 4) produkty oszczędnościowe z dyspozycją na wypadek śmierci traktuje według zasad opisanych w części dotyczącej dyspozycji.

Informację dla spadkobierców o lokatach przygotowuje „Departament Produktów Oszczędnościowych” w terminie ustalonym z zespołem spadkowym.

6.8. **Okresowy przegląd sprawy.** Jeżeli w ciągu 90 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia nie zgłosili się spadkobiercy ani osoby uprawnione, zespół spadkowy ponownie przegląda sprawę.

- 6.8.1. Sprawdza, czy wpłynęły nowe informacje (wpłaty, pisma sądowe, zajęcia komornicze) i nawiązuje kontakt z osobą, która zgłosiła zgon.
- 6.8.2. Jeżeli kontakt jest niemożliwy, przeprowadza się dalsze czynności zgodne z sekcją

„Przypadki szczególne”, a przegląd powtarza w odstępach nie dłuższych niż 90 dni.

6.9. Rejestr spraw otwartych. „Zespół Obsługi Spadków” prowadzi zestawienie spraw, w których nie zgłosili się spadkobiercy, i raz na kwartał przekazuje je właścicielowi procedury.

6.9.1. Zestawienie zawiera numer sprawy, datę zgonu, łączną kwotę środków na rachunkach oraz opis podjętych działań.

6.9.2. Sprawy otwarte dłużej niż rok omawia się na posiedzeniu właściciela procedury z udziałem przedstawiciela „Departament Prawny”.

7. Opis postępowania — dyspozycja na wypadek śmierci

7.1. Ustalenie dyspozycji. Jeżeli zespół obsługujący sprawy spadkowe ustalił, że zmarły złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, wykonuje ją w kolejności i na zasadach opisanych poniżej; dyspozycja jest wykonywana niezależnie od wykazania praw do spadku.

7.1.1. Dyspozycja wskazuje jedną lub kilka osób uprawnionych i określa kwoty lub udziały, które im przypadają; może dotyczyć rachunku płatniczego, rachunku oszczędnościowego i lokaty.

7.1.2. Opłata za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji wynosi 10,00 zł; przy realizacji dyspozycji po śmierci posiadacza opłaty nie pobiera się.

7.2. Sprawdzenie limitu. Zespół spadkowy bada, czy łączna kwota wypłat na podstawie dyspozycji mieści się w limicie.

7.2.1. Łączna kwota wypłat z dyspozycji nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł ani salda rachunku na dzień śmierci; limit stosuje się łącznie do wszystkich dyspozycji zmarłego.

7.2.2. Jeżeli dyspozycja wskazuje kwoty, które łącznie przekraczają limit lub saldo, wypłaty realizuje się proporcjonalnie, zachowując stosunek określony przez posiadacza, a różnicę pozostawia na rachunku jako składnik spadku.

7.2.3. Jeżeli dyspozycja nie określa kwot, środki dzieli się między osoby uprawnione w równych częściach, w granicach salda i limitu.

7.3. Zawiadomienie osoby uprawnionej. Zespół spadkowy zawiadamia osoby uprawnione o istnieniu dyspozycji w ciągu 14 dni od dnia, w którym Bank otrzymał akt zgonu.

7.3.1. Zawiadomienie wysyła się listem poleconym lub w inny sposób, który zapewnia potwierdzenie doręczenia, na adres osoby uprawnionej wskazany w dyspozycji; w razie braku adresu wykorzystuje się dane z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD.

7.3.2. Zawiadomienie informuje o kwocie, która przypada osobie uprawnionej, o dokumentach potrzebnych do wypłaty i o możliwości ich złożenia w dowolnej placówce Banku.

7.3.3. Zawiadomienia nie wysyła się do osób, których dane nie pozwalają na kontakt; w takim przypadku odnotowuje się to w rejestrze spraw spadkowych RSS i podejmuje czynności z sekcji „Przypadki szczególne”.

7.4. Wypłata osobie uprawnionej. Wypłaty dokonuje się w terminie 30 dni od dnia

dostarczenia kompletu dokumentów.

- 7.4.1. Osoba uprawniona okazuje dokument tożsamości i przedkłada akt zgonu (jeżeli Bank nie otrzymał go wcześniej); składa wniosek na formularzu F-OR-32 wskazując numer rachunku do przelewu.
- 7.4.2. Pracownik sprawdza zgodność danych osoby uprawnionej z danymi wskazanymi w dyspozycji; rozbieżności w zapisie imion lub nazwisk, wynikające z oczywistych omyłek, wyjaśnia się na podstawie dokumentów tożsamości.
- 7.4.3. Jeżeli osoba uprawniona zmarła przed posiadaczem rachunku lub jest niepełnoletnia, stosuje się zasady opisane w sekcji „Przypadki szczególne”.
- 7.5. **Skutki wypłaty.** Po wypłacie środków z dyspozycji zespół spadkowy pomniejsza saldo rachunku w zestawieniu o wypłaconą kwotę i zapisuje w aktach sprawy, że kwota nie wchodzi w skład spadku.
 - 7.5.1. Zespół zawiadamia osoby uprawnione, że wypłata z tytułu dyspozycji nie podlega podziałowi między spadkobierców, lecz może być uwzględniona przy obliczaniu zachowku zgodnie z przepisami prawa spadkowego; Bank nie rozstrzyga w tym zakresie.
 - 7.5.2. Wypłaty z dyspozycji na rzecz osoby spoza kręgu najbliższej rodziny zmarłego mogą podlegać podatkowi od spadków i darowizn, o czym informuje się osobę uprawnioną, nie udzielając jej porad podatkowych.
- 7.6. **Przyjęcie dyspozycji w trakcie życia Klienta.** W ramach obsługi bieżącej pracownik informuje Klienta o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i — na jego życzenie — przyjmuje ją w placówce.
 - 7.6.1. Dyspozycję składa się osobiście, na formularzu Banku, po uwierzytelnieniu Klienta na podstawie dokumentu tożsamości; nie można jej złożyć przez pełnomocnika.
 - 7.6.2. Klient wskazuje osoby uprawnione (imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, adres) oraz kwoty lub udziały; informuje się go o limicie 120 000,00 zł.
 - 7.6.3. Za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji pobiera się 10,00 zł.
- 7.7. **Zmiana i odwołanie dyspozycji.** Dyspozycję można w każdym czasie zmienić lub odwołać; zmianę przyjmuje się na nowym formularzu, a poprzednia dyspozycja zostaje oznaczona jako zastąpiona.
 - 7.7.1. Zmiana lub odwołanie jest skuteczne od dnia przyjęcia oświadczenia przez Bank.
 - 7.7.2. Dyspozycja wygasa z chwilą zamknięcia rachunku, którego dotyczy, oraz wypłaty wszystkich środków, których dotyczyła.
- 7.8. **Informacja o skutkach dyspozycji.** Pracownik zawiadamia Klienta, że środki wypłacone na podstawie dyspozycji nie wchodzi do spadku, ale mogą być uwzględniane przy obliczaniu zachowku zgodnie z przepisami prawa spadkowego.
- 7.9. Sprawdź istnienie i ważność dyspozycji na wypadek śmierci.
 - 7.9.1. Wyszukaj w systemie CBS-PRZYKŁAD dyspozycje złożone przez zmarłego i sprawdź, czy dotyczą one wskazanych rachunków oraz czy nie zostały odwołane.
 - 7.9.2. Sprawdź datę dyspozycji, dane uposażonych oraz udziały przypadające na poszczególnych uposażonych.
 - 7.9.3. Jeżeli dyspozycja istnieje w kilku wersjach, za wiążącą uznaj najpóźniejszą, o ile nie

została odwołana.

7.10. Powiadom uposażonych.

- 7.10.1. Poinformuj uposażonych pisemnie o istnieniu dyspozycji, o sposobie realizacji i o wymaganych dokumentach, nie ujawniając danych o innych uposażonych poza koniecznym zakresem.
- 7.10.2. Jeżeli danych kontaktowych uposażonego brak, nie wyszukuj ich we własnym zakresie, lecz poinformuj spadkobierców o istnieniu dyspozycji.

8. Opis postępowania — spadkobiercy i rachunki wspólne

- 8.1. **Przyjęcie wniosku spadkobiercy.** Wypłata środków pozostających na rachunkach zmarłego (po uwzględnieniu dyspozycji na wypadek śmierci i kosztów pogrzebu) następuje na wniosek spadkobierców, złożony na formularzu F-OR-32.
 - 8.1.1. Wniosek składa osobiście każdy ze spadkobierców albo pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, a gdy spadkobiercą jest małoletni — jego przedstawiciel ustawowy.
 - 8.1.2. Pracownik sprawdza tożsamość wnioskodawcy i sprawdza, czy zgłoszenie zgonu zostało już wprowadzone do rejestru spraw spadkowych RSS; jeżeli nie, przeprowadza czynności z sekcji o przyjęciu zgłoszenia.
- 8.2. **Dokumenty potwierdzające prawa do spadku.** Pracownik żąda jednego z następujących dokumentów w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez sąd bądź notariusza:
 - 8.2.1. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku — dokument ten wiąże Bank co do kręgu spadkobierców i wysokości ich udziałów;
 - 8.2.2. aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wraz z wypisem z rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia (potwierdzającym zarejestrowanie aktu) — ma skutki prawomocnego postanowienia sądu;
 - 8.2.3. europejskiego poświadczenia spadkowego, wydanego na podstawie unijnych przepisów o spadkach, wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeżeli nie sporządzono go w języku polskim;
 - 8.2.4. zagranicznego orzeczenia lub dokumentu spadkowego uznanego za skuteczne w Polsce — sprawę kieruje się do „Departament Prawny”, który wydaje opinię w terminie uzgodnionym z zespołem spadkowym.
- 8.3. **Sprawdzenie dokumentów.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe bada kompletność i poprawność przedłożonych dokumentów, zwłaszcza: prawomocność postanowienia (adnotacja sądu), zgodność danych osobowych zmarłego z aktem zgonu, kompletność podpisów i pieczęci, a w przypadku aktu notarialnego — jego rejestrację.
 - 8.3.1. Gdy dokument ma braki, zespół wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 30 dni; po bezskutecznym upływie terminu sprawę zawiesza się, a wnioskodawcę informuje o skutkach.
 - 8.3.2. W razie podejrzenia, że dokument został podrobiony lub przerobiony, pracownik zawiesza wypłatę i niezwłocznie powiadamia „Departament Zgodności” oraz „Departament Bezpieczeństwa”.

- 8.4. Ustalenie podziału środków.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe dzieli środki zgodnie z udziałami wskazanymi w dokumencie dziedziczenia; środki wypłaca się każdemu ze spadkobierców w części, która mu przypada.
- 8.4.1. Gdy dokument przyznaje spadek wszystkim spadkobiercom wspólnie, bez określenia udziałów, wypłaty dokonuje się według udziałów ustawowych wynikających z dokumentu lub po przedłożeniu umowy o dział spadku.
- 8.4.2. Jeżeli spadkobierca żąda wypłaty całości środków na rzecz innej osoby, wymaga się oświadczenia wszystkich spadkobierców z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika Banku.
- 8.4.3. Wypłata całości środków jednemu ze spadkobierców bez pisemnej zgody pozostałych nie jest dozwolona.
- 8.5. Wypłata.** Wypłaty realizuje się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów, przelewem na rachunek wskazany przez spadkobiercę albo gotówką, jeżeli jej kwota nie przekracza 15 000,00 zł.
- 8.5.1. Wypłaty do kwoty 20 000,00 zł akceptuje kierownik placówki, wypłaty wyższe — „Zespół Obsługi Spadków”, a powyżej kwoty 250 000,00 zł — Departament Operacji.
- 8.5.2. Każdą wypłatę potwierdza się pisemnym pokwitowaniem odbioru środków wydawanym spadkobiercy; kopię dołącza się do akt sprawy.
- 8.5.3. Za samą wypłatę środków spadkobiercom Bank nie pobiera opłaty; za zaświadczenia i odpisy wydawane spadkobiercom pobiera się opłaty określone w taryfie.
- 8.6. Rachunek wspólny — blokada zmarłego.** Po zgłoszeniu zgonu jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego umowa rachunku nie wygasa wobec pozostałych współposiadaczy; pracownik blokuje wyłącznie możliwość dysponowania rachunkiem przez zmarłego i jego pełnomocników oraz karty wydane zmarłemu.
- 8.6.1. Pozostałych współposiadaczy zawiadamia się pisemnie o przyjęciu zgłoszenia i o tym, że mogą dysponować środkami na rachunku na dotychczasowych zasadach.
- 8.6.2. Gdy współposiadacz żąda wypłaty całości środków, pracownik zawiadamia go, że prawa spadkobierców zmarłego do udziału w środkach na rachunku są realizowane poza Bankiem, a Bank nie rozstrzyga sporów między współposiadaczami a spadkobiercami.
- 8.7. Rachunek wspólny — oświadczenie współposiadacza.** Aby zapobiec późniejszym roszczeniom, od współposiadacza pobiera się oświadczenie na formularzu F-OR-34, w którym potwierdza on dane zmarłego, datę zgonu i gotowość dalszego prowadzenia rachunku.
- 8.7.1. Oświadczenie zawiera także informację, czy współposiadacz zamierza kontynuować umowę rachunku, czy żąda jej rozwiązania.
- 8.7.2. Gdy współposiadacz zamierza zamknąć rachunek, przed wypłatą środków Bank zawiadamia go, że środki przypadające spadkobiercom zmarłego (według udziałów, które wynikają z umowy rachunku, a w razie jej braku — w częściach równych) pozostaną w Banku do czasu wykazania praw do spadku.

- 8.8. **Rachunek wspólny — kredyty i limity.** Jeżeli do rachunku wspólnego udzielono limitu lub debetu, zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” i do czasu ustalenia sytuacji nie zwiększa limitu ani nie zmienia warunków.
- 8.9. **Informacje dla spadkobierców współposiadacza.** Spadkobiercom zmarłego współposiadacza udziela się, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, informacji o stanie rachunku na dzień śmierci.
- 8.9.1. Zakres informacji obejmuje saldo na dzień zgonu oraz historię operacji z okresu, który jest konieczny do ustalenia stanu spadku (zwykle ostatnie 12 miesięcy przed zgonem), a także operacje wykonane po zgonie.
- 8.9.2. Informacji o danych osobowych pozostałych współposiadaczy ani o ich oddzielnych produktach nie udziela się.
- 8.10. **Informacja dla spadkobierców o stanie majątku.** Po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku zespół spadkowy udziela spadkobiercom w terminie 14 dni pełnej informacji o produktach zmarłego i ich stanie na dzień zgonu.
- 8.10.1. Zakres informacji obejmuje salda rachunków i lokat, zadłużenie z tytułu kredytów, limitów i kart, ubezpieczenia powiązane z produktami, a także dyspozycje na wypadek śmierci w zakresie, w jakim przepisy dopuszczają ich ujawnienie.
- 8.10.2. Informacji udziela się na piśmie i za potwierdzeniem odbioru; w przypadku żądania spadkobiercy informację można przekazać w placówce po okazaniu dokumentu tożsamości.
- 8.11. **Dokumenty do postępowania spadkowego.** Przed uzyskaniem prawomocnego orzeczenia osoba, która wszczęła postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, może wystąpić o zaświadczenie o stanie rachunków na dzień zgonu.
- 8.11.1. Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni; opłata wynosi 20,00 zł.
- 8.11.2. Zaświadczenia nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca nie wykaże interesu prawnego w jego uzyskaniu (na przykład poprzez przedłożenie wniosku do sądu lub notariusza).
- 8.12. **Zakres praw spadkobierców.** Spadkobiercy nie mogą żądać informacji o produktach niezwiązanych ze zmarłym, w szczególności o rachunkach innych osób, w których zmarły był jedynie pełnomocnikiem; w takim przypadku Bank informuje posiadaczy tych rachunków.

9. Opis postępowania — kredyty, ubezpieczenia i informowanie jednostek

- 9.1. **Kredyty i limity zmarłego.** Jeżeli zmarły był kredytobiorcą lub posiadaczem limitu, zespół spadkowy przekazuje sprawę do „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” w terminie 3 dni od ustalenia produktów.
- 9.1.1. Zobowiązanie z tytułu kredytu nie wygasa z chwilą śmierci kredytobiorcy; wstępuje w nie spadkobierca, który przyjął spadek, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości stanu czynnego spadku, o ile nie złożył innego oświadczenia.

- 9.1.2. Do czasu ustalenia spadkobierców windykacja wstrzymuje wysyłanie wezwań do zapłaty adresowanych do zmarłego oraz naliczanie opłat za wezwania; odsetki naliczane są zgodnie z umową, a zaległości zapisuje się w ewidencji.
- 9.1.3. Raty kredytu płatne z rachunku zmarłego pobiera się z salda rachunku do czasu wypłaty środków spadkobiercom, o ile nie zabrania tego przepis szczególny.
- 9.2. **Kredyt z ubezpieczeniem.** Zespół sprawdza, czy kredyt był objęty ubezpieczeniem na życie lub ubezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek śmierci.
 - 9.2.1. Jeżeli ubezpieczenie obejmowało śmierć kredytobiorcy, „Zespół Bancassurance” zgłasza zdarzenie ubezpieczycielowi w terminie 3 dni od otrzymania aktu zgonu.
 - 9.2.2. Do czasu decyzji ubezpieczyciela spłata kredytu jest zawieszana na wniosek spadkobierców, o ile umowa kredytu to przewiduje; zawieszenie wymaga zgody „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”.
 - 9.2.3. O decyzji ubezpieczyciela informuje się spadkobierców na piśmie.
- 9.3. **Współkredytobiorcy i poręczyciele.** Zgon jednego ze współkredytobiorców nie zwalnia pozostałych z obowiązku spłaty kredytu.
 - 9.3.1. Zespół ustala dane współkredytobiorców i poręczycieli i przekazuje je do jednostki „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”, która zawiadamia ich o zgonie i o dalszym trybie spłaty.
 - 9.3.2. Gdy zmarły był poręczycielem, zobowiązanie z tytułu poręczenia przechodzi na spadkobierców, o ile umowa poręczenia nie stanowi inaczej.
- 9.4. **Kredyt hipoteczny.** W sprawach kredytów zabezpieczonych hipoteką zespół uzgadnia z „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” dalszy tryb postępowania, w tym wymianę dłużnika, zmianę harmonogramu lub restrukturyzację.
 - 9.4.1. Spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przejęcie długu lub o zmianę warunków kredytu; wniosek rozpatruje się według zasad opisanych w dokumencie „Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów”.
 - 9.4.2. Wypłata środków z ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie, związanych z kredytem, podlega odrębnym postanowieniom umowy.
- 9.5. **Pozostałe produkty.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe zamyka lub rozwiązuje umowy niemające znaczenia dla spadkobierców (karty, bankowość elektroniczna, powiadomienia) oraz uzgadnia z „Zespół Bancassurance” sytuację polis ubezpieczeniowych związanych z kontem lub kartą.
- 9.6. **Informowanie jednostek.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia wewnętrzne jednostki o zgonie Klienta, korzystając z systemu obiegu dokumentów EOD.
 - 9.6.1. „Departament Bezpieczeństwa” otrzymuje informację o dacie zgonu w celu monitorowania operacji po tej dacie.
 - 9.6.2. „Departament Finansów i Rachunkowości” otrzymuje informację o saldach na dzień zgonu, o wypłatach i o kwotach z tytułu podatku od odsetek.
 - 9.6.3. „Departament Obsługi Klienta” otrzymuje informację o zablokowaniu produktów, aby odpowiadać na pytania spadkobierców bez ujawniania danych poufnych.
 - 9.6.4. Jednostki marketingowe i sprzedażowe wyłączają zmarłego Klienta z kontaktów handlowych i ofert; dane zmarłego nie są wykorzystywane do celów

marketingowych.

- 9.7. **Kredyt hipoteczny — pierwsze czynności.** Gdy zmarły był kredytobiorcą lub współkredytobiorcą kredytu hipotecznego, zespół obsługujący sprawy spadkowe bezzwłocznie powiadamia „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” i jednostkę obsługującą zabezpieczenia.
- 9.7.1. Bank nie wypowiada umowy kredytu ze względu na samą śmierć kredytobiorcy, jeżeli spłata jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem.
- 9.7.2. Rachunek, z którego pobierano raty, pozostaje aktywny w zakresie niezbędnym do spłaty kredytu, a środki na ratę pobiera się z salda w okresie do wypłaty środków spadkobiercom.
- 9.8. **Ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie niskiego wkładu.** Zespół sprawdza, czy polisy dotyczące nieruchomości pozostają w mocy oraz czy składki są opłacone.
- 9.8.1. Brak ciągłości ubezpieczenia nieruchomości zgłasza się „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”, bo może on stanowić podstawę do działań zabezpieczających.
- 9.8.2. O potrzebie wznowienia ubezpieczenia zawiadamia się spadkobierców pisemnie.
- 9.9. **Przejęcie długu i zmiana kredytobiorcy.** Spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przejęcie długu przez jednego ze spadkobierców, o zmianę harmonogramu lub o restrukturyzację; wniosek rozpatruje się według kryteriów zdolności kredytowej, jak dla nowego wniosku, z uwzględnieniem sytuacji spadkobierców.
- 9.9.1. Rozpatrzenie wniosku zasady określa dokument „Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów”.
- 9.9.2. Do czasu decyzji Bank nie żąda przedterminowej spłaty ani nie wszczyna postępowań egzekucyjnych, o ile spadkobiercy utrzymują spłatę rat.
- 9.10. **Kredyt gotówkowy zmarłego.** Zespół windykacji, po otrzymaniu informacji o zgonie kredytobiorcy, ustala saldo zadłużenia na dzień zgonu, w tym kapitał, odsetki umowne (według stawki z umowy) i odsetki za opóźnienie według stawki 17%.
- 9.10.1. Nie nalicza się opłaty za wezwanie do zapłaty (20,00 zł) w okresie do dnia, w którym spadkobiercy zostaną ustaleniu, i przez 30 dni po ich ustaleniu.
- 9.10.2. Zasady spłaty kredytu gotówkowego przez spadkobierców określa dokument „Regulamin udzielania kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych”.
- 9.11. **Kontakt ze spadkobiercami.** Spadkobiercom po ustaleniu ich praw wysyła się pismo informacyjne o zadłużeniu i proponowanych opcjach: spłacie jednorazowej, spłacie ratalnej lub przejęciu długu.
- 9.11.1. Pismo przypomina, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe do wartości stanu czynnego spadku, jeżeli przyjął spadek bez ograniczenia lub z dobrodziejstwem inwentarza, według oświadczenia złożonego w postępowaniu spadkowym.
- 9.11.2. W piśmie nie wyraża się presji ani nie grozi sankcjami; zawiera ono dane kontaktowe jednostki prowadzącej sprawę i informację o prawie złożenia reklamacji.
- 9.12. **Rozliczenie zobowiązania.** Rozliczenia kredytu z salda rachunku zmarłego dokonuje się dopiero po wykazaniu praw do spadku, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
- 9.12.1. Jeżeli środki na rachunkach zmarłego nie wystarczają na pokrycie zadłużenia,

pozostałą część wierzytelności dochodzi się od spadkobierców w granicach ich odpowiedzialności.

- 9.12.2. Gdy środki przewyższają zadłużenie, nadwyżkę wypłaca się spadkobiercom zgodnie z ich udziałami.

10. Opis postępowania — wypłaty, podatki i zamknięcie sprawy

- 10.1. **Wypłata środków spadkobiercom.** Po akceptacji wniosku zespół spadkowy zleca wypłatę środków w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
- 10.1.1. Zlecenie wypłaty zawiera numer sprawy, dane spadkobiercy, kwotę, rachunek docelowy oraz podstawę wypłaty (dokument dziedziczenia lub dyspozycja).
- 10.1.2. Wypłaty w walucie obcej realizuje się według kursu zgodnie z tabelą kursów Banku z godziny 8:30 w dniu wypłaty, z uwzględnieniem marży 1,3%.
- 10.1.3. Przed wypłatą sprawdza się, czy na rachunku nie ustanowiono zajęcia egzekucyjnego ani blokady wynikającej z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- 10.2. **Zamknięcie rachunków.** Po wypłacie wszystkich środków zespół spadkowy zamyka rachunki zmarłego w terminie 14 dni.
- 10.2.1. Przed zamknięciem sprawdza się, czy nie występują należności Banku (opłaty, odsetki, raty kredytu) lub zobowiązania z tytułu operacji kartowych; należności potrąca się z salda.
- 10.2.2. Zamknięcie rachunku wymaga zgody wszystkich współposiadaczy żyjących lub wykazania, że środki zostały wypłacone osobom uprawnionym.
- 10.2.3. Opłata za zamknięcie rachunku, określona w taryfie (10,00 zł), nie jest pobierana, jeżeli zamknięcie wynika ze śmierci posiadacza.
- 10.3. **Wydanie dokumentów.** Spadkobiercom i osobom uprawnionym wydaje się, na ich żądanie, zaświadczenie o stanie rachunku na dzień zgonu, potwierdzenia wypłat i odpisy wyciągów.
- 10.3.1. Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; opłata wynosi 20,00 zł.
- 10.3.2. Odpisy wyciągów wydaje się za opłatą 15,00 zł za każdy odpis; w sprawach spadkowych kierownik placówki może odstąpić od opłaty na wniosek spadkobiercy.
- 10.4. **Zamknięcie sprawy.** Po wykonaniu wszystkich czynności zespół spadkowy zamyka sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS i przekazuje akta do archiwum.
- 10.4.1. Zamknięcie musi poprzedzać sprawdzenie według listy kontrolnej (zob. Załącznik nr 1).
- 10.4.2. Dane zmarłego i produkty zamknięte oznacza się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD statusem „zamknięte — zgon”; dostęp do nich ogranicza się do uprawnionych pracowników.

Wypłata środków spadkobiercom podlega skutkom podatkowym, których Bank nie ocenia, lecz o których obowiązany jest poinformować w zakresie wynikającym z przepisów. Pracownik nie udziela porad podatkowych.

W związku z wypłacie środków pracownik:

- 1) poucza spadkobiercę, że zgłoszenie nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego jest jego obowiązkiem, i wskazuje, że Bank przekazuje urzędowi informacje w zakresie wymaganym przepisami;
- 2) sporządza zestawienie wypłaconych kwot, które spadkobierca może wykorzystać do rozliczenia z urzędem;
- 3) udostępnia „Departament Finansów i Rachunkowości” dane niezbędne do sporządzenia informacji podatkowych o odsetkach naliczonych do dnia zgonu;
- 4) w razie pytań o wysokość podatku kieruje spadkobiercę do doradcy podatkowego lub urzędu skarbowego.

10.5. Zakończ rachunki zmarłego.

10.5.1. Po wypłacie całości środków i rozliczeniu zobowiązań zamknij rachunek, a zamknięcie odnotuj w systemie CBS-PRZYKŁAD z podaniem daty i numeru sprawy.

10.5.2. Zamknięcie rachunku powinno nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia rozliczeń.

10.5.3. Poinformuj spadkobierców o zamknięciu i przekaz im końcowe zestawienie obrotów z okresu obejmującego zgon.

10.6. Sprawdź stan końcowy sprawy.

10.6.1. Sprawdź, czy w systemie nie pozostały żadne aktywne produkty, zlecenia, pełnomocnictwa ani zgody marketingowe zmarłego.

10.6.2. Jeżeli pozostały środki, których nikt nie dochodzi, przenieś je na rachunek rozliczeń nieodebranych środków i prowadź ich ewidencję zgodnie z przepisami.

11. Przypadki szczególne

1. Jeżeli zgłoszenie zgonu okaże się błędne (Klient żyje), pracownik niezwłocznie:
 - 1) zawiesza dalsze czynności i przywraca produkty do stanu sprzed blokady na podstawie dyspozycji Klienta, po jego pełnej weryfikacji tożsamości;
 - 2) zawiadamia „Departament Bezpieczeństwa” o możliwym naruszeniu bezpieczeństwa lub próbie wyłudzenia;
 - 3) dokumentuje przebieg zdarzenia w rejestrze spraw spadkowych RSS i zawiadamia Klienta o przyczynie blokady.
2. Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, Bank wypłaca środki wyłącznie przedstawicielowi ustawowemu i po przedłożeniu orzeczenia sądu opiekuńczego zezwalającego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, jeśli wypłata przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka.
3. Jeżeli spadkobiercy złożyli sprzeczne roszczenia lub zachodzi spór co do ważności testamentu, zespół spadkowy wstrzymuje wypłatę do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu albo zgodnego oświadczenia wszystkich zainteresowanych i zawiadamia o tym spadkobierców pisemnie.
4. Gdy po zgłoszeniu zgonu na rachunek wpłynęły świadczenia z tytułu emerytury lub renty

za okres po dacie zgonu, Bank zwraca je na żądanie organu rentowego w zakresie i terminie określonym w przepisach; zwrot realizuje „Departament Finansów i Rachunkowości” po zatwierdzeniu przez „Zespół Obsługi Spadków”.

5. Jeżeli na rachunku ustanowiono zajęcie egzekucyjne, wypłata środków spadkobiercom jest dokonywana po uwzględnieniu zajęcia; komornika zawiadamia się o śmierci dłużnika w odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu.
6. Gdy zmarły był cudzoziemcem, a spadkobiercy przedstawili zagraniczne dokumenty, sprawę przekazuje się do „Departament Prawny” w celu oceny skuteczności dokumentów oraz tłumaczenia przysięgłego.

Zgon pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią pełnomocnika, a władza rodzicielska lub opieka ustaje wraz ze zgonem opiekuna, co ma wpływ na dostęp do rachunków klientów, którzy z niego korzystali.

Po otrzymaniu informacji o zgonie pełnomocnika Bank:

- 1) usuwa dostęp pełnomocnika do rachunków mocodawcy, w tym karty i uprawnienia do bankowości elektronicznej;
- 2) zawiadamia mocodawcę o wygaśnięciu pełnomocnictwa i proponuje ustanowienie nowego;
- 3) w przypadku małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej informuje sąd opiekuńczy lub nowego opiekuna, jeżeli został wyznaczony, i zabezpiecza środki do czasu wyjaśnienia sytuacji;
- 4) analizuje operacje wykonane przez pełnomocnika w okresie bezpośrednio poprzedzającym zgon, jeżeli mocodawca lub spadkobiercy wyrażą wątpliwości.

Gdy po upływie 90 dni od zgłoszenia zgonu nie zgłosił się żaden spadkobierca ani osoba uprawniona, a Bank nie dysponuje informacją o spadkobiercach, zespół spadkowy:

- 1) ponawia próbę kontaktu z osobą, która zgłosiła zgon, oraz z osobami wskazanymi w dokumentach Klienta jako osoby do kontaktu;
- 2) weryfikuje w dostępnych rejestrach, czy zostało wszczęte postępowanie spadkowe, i — jeżeli tak — prosi sąd o informację o spadkobiercach;
- 3) przekazuje środki do depozytu sądowego tylko wtedy, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, a w pozostałych przypadkach w dalszym ciągu prowadzi rachunek zmarłego;
- 4) dokumentuje wszystkie podjęte kroki w rejestrze spraw spadkowych RSS.

Środków z rachunku zmarłego nie wypłaca się osobom, które nie wykazały swoich praw, ani nie przekięguje na rachunki Banku; rachunek pozostaje w ewidencji do czasu wykazania praw przez uprawnione osoby lub zakończenia postępowania, które rozstrzygnie o losie środków.

W razie braku spadkobierców ustawowych i testamentowych spadek przypada gminie albo Skarbowi Państwa; Bank przekazuje środki na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, które to stwierdza, po przedłożeniu go przez uprawniony organ.

12. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury odbywa się na trzech poziomach: bieżącej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez kierowników placówek, kontroli właściciela procedury oraz niezależnej kontroli „Departament Zgodności” i audytu wewnętrznego.

Kontrola bieżąca obejmuje co najmniej:

- 1) sprawdzenie, czy blokada produktów została wykonana w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego;
- 2) weryfikację kompletności dokumentów w sprawie przed każdą wypłatą powyżej 20 000,00 zł;
- 3) zgodność wypłaty z limitem kosztów pogrzebu (8 000,00 zł) oraz z dyspozycją na wypadek śmierci (limit 120 000,00 zł);
- 4) dotrzymanie terminów: 3 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 3 dni na ustalenie produktów i 30 dni na wypłatę po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Właściciel procedury co kwartał sporządza zestawienie spraw spadkowych, w którym wykazuje liczbę zgłoszeń, czas ich obsługi, liczbę przekroczonych terminów oraz sprawy o podwyższonym ryzyku. Zestawienie przekazuje „Departament Zgodności” oraz „Departament Ryzyka”, a wnioski z niego włącza do programu szkoleń.

Stwierdzone nieprawidłowości, zwłaszcza wypłaty bez kompletu dokumentów, przekroczenie uprawnień do akceptacji lub brak blokady produktów, podlegają zgłoszeniu do właściciela procedury w terminie 2 dni od ich wykrycia. Właściciel ustala działania naprawcze i termin ich wykonania.

Kierownik zespołu spadkowego przeprowadza co miesiąc kontrolę wrywkową spraw, obejmującą co najmniej 10% spraw zakończonych w danym miesiącu. Kontrola dotyczy w szczególności:

- 1) poprawności ustalenia uprawnień spadkobierców i zgodności dokumentów z wymogami procedury;
- 2) terminowości wykonania czynności określonych w procedurze, w tym 3 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i 14 dni na przekazanie informacji spadkobiercom;
- 3) prawidłowości wypłat z decyzjami o akceptacji i limitami kwotowymi;
- 4) kompletności akt sprawy oraz zgodności zapisów w rejestrze RSS z dokumentami.

Wyniki kontroli odnotowuje się w protokole, a stwierdzone uchybienia omawia z pracownikiem prowadzącym sprawę i ustala termin ich usunięcia.

Pracownicy placówek, infolinii i zespołu spadkowego mają obowiązek przejść szkolenie z procedury przed dopuszczeniem do samodzielnej obsługi spraw zgonu oraz szkolenie przypominające co najmniej raz w roku.

Program szkolenia zawiera:

- 1) zasady przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji dokumentów zgonu;
- 2) zasady blokady produktów, w tym ograniczenia dotyczące kart, bankowości

elektronicznej i zleceń stałych;

- 3) podstawy prawa spadkowego w zakresie niezbędnym do obsługi spraw — dokumenty potwierdzające dziedziczenie, dyspozycja na wypadek śmierci, koszty pogrzebu;
- 4) zasady rozmowy z osobami w żałobie oraz ochrony informacji objętych tajemnicą bankową;
- 5) rozpoznawanie prób nadużyć i tryb powiadamiania „Departament Zgodności”.

Uczestnictwo w szkoleniach rejestruje właściciel procedury; pracownik, który nie ukończył szkolenia w terminie, nie ma uprawnień do akceptowania wypłat w sprawach zgonu do czasu uzupełnienia szkolenia.

13. Dokumentacja i archiwizacja

Akta sprawy spadkowej prowadzi się w rejestrze spraw spadkowych RSS i w systemie obiegu dokumentów EOD. Dokumenty papierowe, które muszą być przechowywane w oryginale (w szczególności oryginały dyspozycji na wypadek śmierci, pełnomocnictw i oświadczeń), przechowuje się w archiwum Banku.

Akta sprawy zawierają co najmniej:

- 1) formularz F-OR-31 wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia;
- 2) kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem;
- 3) notatkę z ustalenia produktów (F-OR-35) i zestawienie stanu na dzień zgonu;
- 4) dokumenty potwierdzające prawa do spadku, wnioski spadkobierców oraz pokwitowania odbioru środków;
- 5) dokumenty dotyczące kosztów pogrzebu wraz z wnioskiem F-OR-33;
- 6) wszelką korespondencję z osobami zainteresowanymi, sądami, notariuszami i organami.

Akta sprawy przechowuje się przez 10 lat od końca roku, w którym zamknięto sprawę, chyba że przepisy lub inne wewnętrzne regulacje Banku przewidują okres dłuższy. Po upływie okresu przechowywania akta niszczy się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia zapisuje w protokole.

Do akt mają dostęp wyłącznie pracownicy „Zespół Obsługi Spadków” oraz osoby upoważnione przez właściciela procedury; każdy dostęp do akt jest rejestrowany. Dane osobowe zmarłego i osób zgłaszających roszczenia są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi sprawy spadkowej i wypełnienia obowiązków prawnych Banku.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) zabezpieczać dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi

ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

13.1. Zamknij i zarchiwizuj sprawę.

- 13.1.1. Po zrealizowaniu wszystkich wypłat i zamknięciu rachunków sprawdź kompletność akt według listy kontrolnej i podpisz protokół zamknięcia sprawy.
- 13.1.2. Ustaw w rejestrze status „zamknięta” i datę zamknięcia; od tej daty liczy się okres przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami o przechowywaniu dokumentów finansowych.
- 13.1.3. Przekaż dokumenty papierowe do archiwum, a dokumenty elektroniczne zablokuj przed zmianą.

13.2. Rozpatrz wnioski o dostęp do akt zamkniętych.

- 13.2.1. Wniosek o udostępnienie akt zamkniętej sprawy rozpatruje kierownik zespołu spadkowego w uzgodnieniu z „Inspektorem Ochrony Danych”.
- 13.2.2. Udostępnienie dokumentów odnotuj w rejestrze, a wnioskodawcę poinformuj o zakresie dostępnych informacji.

Dane osobowe zmarłego nie podlegają przepisom o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim dotyczą osoby zmarłej, lecz Bank zachowuje wobec nich tajemnicę bankową i chroni je tak jak dane żyjących Klientów. Dane osobowe zgłaszających, spadkobierców i osób uprawnionych są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)).

Z tego względu pracownicy:

- 1) przetwarzają dane wyłącznie w zakresie koniecznym do obsługi sprawy spadkowej;
- 2) nie kopią dokumentów tożsamości ani dokumentów dziedziczenia do systemów innych niż EOD;
- 3) przesyłają dokumenty wyłącznie kanałami zaakceptowanymi przez Bank, w tym w wiadomościach szyfrowanych;
- 4) zgłaszają niezwłocznie do „Inspektora Ochrony Danych” każde zdarzenie, które mogło prowadzić do naruszenia ochrony danych, na adres iod@bank.example.

14. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 maja 2026 r. i jest stosowana do czasu jej zmiany lub uchylecia przez organ, którym jest Zarząd Banku Przykładowego S.A. Z dniem wejścia w życie traci moc poprzednia wersja procedury, a sprawy rozpoczęte przed tym dniem dokończają się według dotychczasowych zasad, chyba że nowe zasady są korzystniejsze dla osób zgłaszających roszczenia.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy prawa bankowego (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)), oraz regulaminy produktów. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga właściciel procedury w porozumieniu z „Departament Prawny”.

Pracownicy obsługujący sprawy spadkowe odbywają szkolenie z zasad procedury przed dopuszczeniem do pracy oraz co roku szkolenie przypominające; udział w szkoleniu zapisuje się w aktach pracowniczych.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) wzmiankę o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna obsługi zgłoszenia zgonu**

Lista kontrolna służy do potwierdzenia, czy wszystkie czynności procedury zostały wykonane. Sporządza ją pracownik zespołu spadkowego przed zamknięciem sprawy; podpisaną listę włącza się do akt.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Zgłoszenie zgonu zarejestrowano w systemie centralnym i w rejestrze spraw spadkowych	
2.	Zweryfikowano tożsamość zgłaszającego i odnotowano jego dane w formularzu zgłoszenia	
3.	Odpis aktu zgonu dołączono do akt w poświadczonej kopii	
4.	Wykonano blokadę kart, bankowości elektronicznej, zleceń stałych i pełnomocnictw	
5.	Wysłano lub wręczono zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie	
6.	Ustalono wszystkie produkty zmarłego i sporządzono notatkę oraz zestawienie stanu na dzień zgonu	
7.	Sprawdzono istnienie dyspozycji na wypadek śmierci i pełnomocnictw	
8.	Rozpatrzono wnioski o zwrot kosztów pogrzebu w terminie i w granicach limitu	
9.	Zawiadomiono osoby uprawnione o dyspozycji na wypadek śmierci	
10.	Zweryfikowano dokumenty potwierdzające prawa do spadku	
11.	Przekazano sprawy kredytów, ubezpieczeń i rachunków wspólnych właściwym jednostkom	
12.	Wypłacono środki i uzyskano pokwitowania odbioru	
13.	Zamknięto rachunki i rozliczono należności Banku	
14.	Wydano spadkobiercom zaświadczenia i dokumenty, o które wnioskowali	
15.	Akta sprawy skompletowano i przekazano do archiwum	

Załącznik nr 2**Wykaz dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia**

Niniejsze zestawienie wymienia dokumenty, których pracownik wymaga od osób zgłaszających roszczenia w poszczególnych typach spraw. Dokumenty składa się w oryginale do wglądu lub w odpisie poświadczonym; pracownik sporządza poświadczoną kopię.

Rodzaj sprawy	Dokumenty wymagane	Kto akceptuje
Zgłoszenie zgonu i blokada	Akt zgonu (odpis skrócony lub pełny), dokument tożsamości zgłaszającego, formularz F-OR-31	Pracownik placówki
Koszty pogrzebu	Akt zgonu, rachunki lub faktury z potwierdzeniem zapłaty, formularz F-OR-33, dokument tożsamości wnioskodawcy	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, powyżej — „Zespół Obsługi Spadków”
Dyspozycja na wypadek śmierci	Akt zgonu, dokument tożsamości osoby uprawnionej, formularz F-OR-32	„Zespół Obsługi Spadków”
Wypłata spadkobiercom	Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe, akt zgonu, dokumenty tożsamości, formularz F-OR-32	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, do 250 000,00 zł — „Zespół Obsługi Spadków”, powyżej — Departament Operacji
Rachunek wspólny	Akt zgonu, oświadczenie współposiadacza F-OR-34, dokument tożsamości współposiadacza	„Zespół Obsługi Spadków”
Spadkobierca małoletni	Dokumenty jak w wypłacie spadkobiercom, dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego, a w razie potrzeby zezwolenie sądu opiekuńczego	„Zespół Obsługi Spadków” w porozumieniu z „Departament Prawny”

Poniższe zestawienie określa terminy kolejnych czynności w sprawie zgonu klienta, liczone od dnia, w którym Bank otrzymał odpis aktu zgonu.

Czynność	Odpowiedzialny	Termin
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia	pracownik przyjmujący zgłoszenie	3 dni
Ustalenie produktów zmarłego	zespół spadkowy	3 dni
Informacja dla spadkobierców	zespół spadkowy	14 dni
Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi	jednostka ubezpieczeń	3 dni
Wypłata kosztów pogrzebu	zespół spadkowy	5 dni
Zamknięcie rachunku po rozliczeniu	pracownik rachunkowości	14 dni

Niżej opisano układ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgonu, które pracownik przekazuje lub wysyła zgłaszającemu w terminie 3 dni. Treść w kolumnie „Treść” pracownik wpisuje indywidualnie w każdej sprawie.

Element pisma	Treść
Numer sprawy	numer nadany w rejestrze RSS
Dane zgłaszającego	imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu
Wykonane czynności	zablokowanie produktów zmarłego w dniu przyjęcia zgłoszenia, wstrzymanie zleceń stałych, zastrzeżenie kart
Dokumenty do uzupełnienia	lista dokumentów, które należy dostarczyć w terminie 30 dni
Dalsze kroki	informacja o możliwości wypłaty kosztów pogrzebu oraz o procedurze wypłaty środków spadkobiercom
Dane kontaktowe	„Zespół Obsługi Spadków”, adres e-mail zgony@bank.example, infolinia 800 000 099